

1500178-80.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... comprovada, pelo laudo pericial de furto qualificado (fls. 199/203).

Ainda, o concurso de agentes ficou comprovado, de modo que deve ser considerada a qualificadora prevista no inciso IV do §4º do art. 155 do Código Penal.

Por fim, incabível o reconhecimento do princípio da insignificância, por se tratar de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500178-80.2022.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-80.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164883/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 25617513 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2164883 - 01º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON ARAUJO DE CAMARGO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de ULISSES BATISTA FERREIRA e ROBSON ARAUJO DE CAMARGO, já qualificados nos autos, dando-os como incursos no artigo 155, §1º, c.c. § 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 04h10min, na Avenida Dr. José Ermílio de Moraes, 2711, Centro, nesta Cidade e Comarca de Itapeva, os acusados, agindo em concurso de agentes e com unidade desígnios, durante repouso noturno, teriam subtraído para eles, mediante concurso de pessoas e com emprego de

chave falsa, 10 (dez) bermudas femininas, 07 (sete) blusas femininas, 03 (três) gorros, de cores, 02 (duas) bolsas femininas, em prejuízo à vítima Thais Domingues Dos Santos.

A denúncia foi recebida em 06/07/2022 (fls. 132). Citados os réus, ambos apresentaram resposta à acusação (réu Ulisses em fls. 150/157 e réu Robson em fls. 166/168).

Em audiência, foi colhida a prova oral, inclusive com o interrogatório dos réus. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, ao passo que as defesas postularam pela absolvição, além de sustentarem teses subsidiárias.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal dos réus, em razão da prática do delito tipificado no artigo 155, §1º, c.c. § 4º, incisos III e IV, c.c. o artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

A configuração do delito de furto depende da demonstração de que o agente criminoso apoderou-se ou assenhoreou-se de coisa móvel pertencente a outrem.

No caso presente, a materialidade do delito de furto encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletins de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de entrega (fl. 26), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 27/28), pelo auto de avaliação (fls. 122), pelo laudo pericial de furto qualificado (fls. 199/203), além da prova oral.

A autoria do crime, por sua vez, é certa.

Em juízo, a vítima Thais Domingues dos Santos disse que seu marido ouviu um barulho e ao verificar viu os acusados correndo. Disse que desceu para ver o que estava acontecendo e viu diversas roupas na rua. Relatou que seu esposo saiu com o carro para procura-los. Relatou ainda que ficou na esquina e avistou 02 rapazes voltando em direção à loja e viu os acusados pegando a mercadoria em uma praça próximo do local. Disse que os acusados saíram da praça e foram em sentido à Vila Nova.

Declarou que reconheceu que os objetos apreendidos com os acusados eram de sua loja. Informou que algumas roupas masculinas, com valor aproximado de R\$700,00 (setecentos reais) e a quantia de R\$100,00 (cem reais) do caixa não foram devolvidos. Disse que eles entraram porque forçaram a fechadura da porta de vidro. Disse que os fatos acontecerem aproximadamente às 04:00 horas da manhã.

O policial militar Armelindo Aparecido Barros, em juízo, disse que estavam patrulhando quando foram acionados pela vítima que ouviu barulhos em sua loja e viu 02 indivíduos descendo sentido à Rodoviária. Relatou que foi usado micha para abrir a porta. Relatou que em patrulhamento avistaram os réus e que quando eles viram empreenderam fuga. Disse que os acusados estavam com diversas mercadorias da loja Julia Modas. Informou ainda que a proprietária da loja reconheceu os objetos furtados. Esclareceu que o acusado Ulisses é conhecido nos meios policiais.

A policial militar Salete Bremm, em juízo, disse que estava em patrulhamento e encontraram um casal que relataram que a loja deles havia sido furtada. Disse que os proprietários disseram que os indivíduos foram sentido rodoviária. Relatou que detiveram os acusados com os objetos furtados. Disse que o proprietário da loja reconheceu os objetos como sendo a mercadoria furtada da loja. Relatou que os fatos ocorreram de madrugada.

O réu Ulisses, em seu interrogatório judicial, confessou o delito. Disse que estava usando entorpecentes e bebidas alcoólicas. Disse que forçou a porta do estabelecimento e furtou os objetos. Relatou que foi até a rodoviária pedir para que Robson o ajudasse a buscar os bens furtados e que em troca daria um pouco de dinheiro para ele. Esclareceu que Robson o ajudou a pegar as mercadorias após o furto. Disse também que a polícia os prendeu próximo à rodoviária. Declarou que o furto foi realizado durante a madrugada e também que à época dos fatos estava em regime aberto.

Assim, diante do conjunto probatório reunido, não há dúvidas sobre a prática do

furto pelos réus.

Note-se que a vítima confirmou em juízo, o depoimento prestado na delegacia, afirmando a ocorrência do furto. Disse que estava em sua casa, que fica em cima do estabelecimento, momento que ouviu um barulho. Relata que observou que sua loja havia sido furtada e que inclusive seu marido viu os acusados fugirem. Disse que, ao descer no estabelecimento, viu os réus em posse da res furtiva, em fuga, oportunidade em que acionou a polícia. Por fim, reconheceu todos objetos subtraídos, como sendo os de seu estabelecimento.

O réu ULISSES, por sua vez, confessou integralmente a prática delitiva, inclusive a coautoria do correu ROBSON.

Além disso, os policiais militares afirmaram, que ao serem acionados, seguiram na direção indicada pela vítima, momento em que avistaram os réus em posse dos objetos furtados.

Não havendo motivos para duvidar da palavra dos policiais que atenderam à ocorrência, a prática do fato típico pelos réus deve ser afirmada nesta oportunidade.

Frise-se que a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

Assim, de rigor a condenação do acusado.

No tocante ao repouso noturno, entendo que ficou bem demonstrado.

Nas palavras de Magalhães Noronha, repouso noturno "é o tempo em que a vida das cidades e dos campos desaparece, em que seus habitantes se retiram, e as ruas e as estradas se despovoam, facilitando essas circunstâncias a prática do crime." (Direito Penal. 33^a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 235).

No caso dos autos, em que o delito foi cometido durante a madrugada, por óbvio que a população se encontrava recolhida, sendo tal circunstância facilitadora para a prática do delito.

Aplica-se, portanto, a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, frisando que a possibilidade de reconhecimento cumulativo com a qualificadora do furto encontra-se, hoje, pacificada na jurisprudência do e. STJ (AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015).

A qualificadora do rompimento de obstáculo também ficou devidamente comprovada, pelo laudo pericial de furto qualificado (fls. 199/203).

Ainda, o concurso de agentes ficou comprovado, de modo que deve ser considerada a qualificadora prevista no inciso IV do §4º do art. 155 do Código Penal.

Por fim, incabível o reconhecimento do princípio da insignificância, por se tratar de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Segundo a jurisprudência pacífica do e. STJ "a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância"(HC 391.268/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, passo, então, à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Réu Ulisses Batista Ferreira

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, verifico que se trata de acusado multirreincidente, conforme documentos de fls. 69/72).

No entanto, diante de duas qualificadoras do furto, uma delas pode e deve servir para elevar a pena base (cf. STJ - HC 323.840/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

Consoante a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, nada obsta a que o magistrado, diante de duas ou mais condenações ostentadas pelo agente criminoso, utilize condenações diversas para a caracterização de maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência delitiva, considerando cada qual na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (cf. STJ - HC 163779 / SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIAS, DJe 03/03/2015; REsp 1437411 / SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25/02/2015). Desta forma, nesta primeira fase, para a caracterização dos maus antecedentes, faço uso da condenação dos autos nº 1501707-65.2018.8.26.0270, da 3ª Vara Judicial desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 29/03/2022 (fls. 71).

Assim, majoro a pena em 1/4 e fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência específica, devendo ser levada em consideração a multirreincidência do acusado, uma vez que foi condenado no processo 150093-25.2018.8.26.0270, da 3ª Vara Judicial desta Comarca, pela prática do delito de furto qualificado, cujo trânsito em julgado se deu em 09/11/2020 (fls. 70/71).

Assim, por preponderar a agravante, elevo a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, motivo pelo qual majoro a pena imposta anteriormente em 1/3, resultando em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de elementos hábeis a indicar a capacidade econômica do acusado.

Réu Robson Araujo De Camargo

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes, conforme F.A. de fls. 52/57 e certidão de fls. 58/60.

No entanto, diante de duas qualificadoras do furto, uma delas pode e deve servir para elevar a pena base (cf. STJ - HC 323.840/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

Assim, aumento a em 1/6, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que inexistem agravantes e atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, motivo pelo qual majoro a pena imposta anteriormente em 1/3, resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de elementos hábeis a indicar a capacidade econômica do acusado.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Prosseguindo, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado ULISSES, considerando a multirreincidência específica do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena corporal para o acusado Ulisses, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a presença da multirreincidência.

Pelos mesmos motivos, incabível também a suspensão condicional da execução da pena. Quanto o réu Robson, fico o regime SEMIABERTO (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), para o início de cumprimento de pena, tendo em vista que a avaliação das circunstâncias

judiciais não foi totalmente favorável.

Segundo o STJ:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA VALORAR DE FORMA NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, no crime de furto imputado ao agravante incidiram duas qualificadoras, quais sejam, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma delas utilizada no édito condenatório para qualificar o crime e outra para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, valorando de forma negativa a moduladora circunstâncias do crime. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada. Na hipótese, havendo valoração negativa de circunstância judicial e tendo a pena definitiva sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o cabível. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 508.697/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Ausentes, os requisitos do art. 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a circunstancia judicial desfavorável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR o réu ULISSES BATISTA FERREIRA a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 155, §1º, c.c. § 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 29, "caput", todos do Código Penal;

CONDENAR o réu ROBSON ARAUJO DE CAMARGO a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 155, §1º, c.c. § 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

Concedo ao réu ROBSON o direito de apelar em liberdade, porque assim respondeu ao processo até o momento.

Por outro lado, mantenho a custódia cautelar do réu ULISSES, vez que inalterados os fundamentos da sua prisão preventiva, ora robustecidos por esta sentença.

Expeça-se guia de execução provisória.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, porque os bens subtraídos foram restituídos à vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Custas pelos acusados.

Oportunamente, tomem-se as seguintes providências: (i) comunique-se à Justiça Eleitoral; (ii) oficie-se ao IIRGD; (iii) expeçam-se guias de execução, certidão de sentença e certidão de honorários, se for o caso; e (iv) comunique-se à vítima. PIC.

Itapeva, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA